МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2024 оны 02 дугаар сарын 08 № 02/09 Улаанбаатар хот

ТӨВ АЙМГИЙН БОРНУУР СУМЫН
ЗАСАГ ДАРГА Н.УНДРАХБИЛЭГ ТАНАА

Төв аймгийн Борнуур суманд оршин суугч, иргэн Ц.Нарангэрэлээс тус Комисст гаргасан “Төв аймгийн Борнуур сумын Эрүүл мэндийн төвийн дарга, их эмч, хэсгийн төлөөлөгч удаа дараа намайг Сэтгэцийн эрүүл мэндийн төвд ар гэрийн зөвшөөрөлгүй хэвтүүлсэн, эмнэлэгт байх хугацаанд гэрийн бүрээс ялзарч, яндан, зуухны хүхээг цоорсныг нөхөн төлөөгүй. Мөн сумын хэсгийн төлөөлөгч болон Төв аймгийн Цагдаагийн газар 2021-2023 онуудад намайг зодсон хүмүүсийн хэргийг шийдвэрлэж өгөхгүй байна” гэх гомдлыг хүлээн авч, шалгахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Иргэн Ц.Нарангэрэл нь Эрүүл мэнд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын хамтарсан “Байнгын асаргаа шаардлагатай ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний өвчин, гэмтлийн жагсаалт” батлах тухай 2021 оны А/807, А/216 дугаартай тушаалд заасан “сэтгэцийн болон зан үйлийн эмгэг” оноштойгоор Төв аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн сэтгэцийн эмчийн байнгын хяналтад байдаг. 2016 оноос хойш Сэтгэцийн Эрүүл Мэндийн Үндэсний Төв (СЭМҮТ)-д 11 удаа хэвтэн эмчлүүлсэн байх бөгөөд 2023 онд нийт 3 удаа (2023 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрөөс 02 дугаар сарын 11-ний өдрийг хүртэл 15 хоног, 2023 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрөөс 06 дугаар сарын 15-ны өдрийг хүртэл 15 хоног, 2023 оны 08 дугаар сарын 19-ний өдрөөс 09 дүгээр сарын 02-ны өдрийг хүртэл 14 хоног) тус тус хэвтэн эмчлүүлжээ. СЭМҮТ иргэн Ц.Нарангэрэлд F07.8 (Тархины өвчин, гэмтэл, үйл ажиллагааны хямралын шалтгаант бие хүний ба зан төрхийн бусад органик эмгэг) гэх оношь тавьсан байна. Ц.Нарангэрэлийн гэр бүлийн гишүүд болон цагдаагийн байгууллагаас өгсөн дуудлагын дагуу Борнуур сумын Эрүүл мэндийн төвийн эмчийн дүгнэлтээр сэтгэцийн албадан эмчилгээнд хамруулж иржээ. Энэ талаар Борнуур сумын Эрүүл мэндийн газрын дарга, их эмч С.Булганчимэг “Цагдаа аюултай үйлдэл гаргасан үед сард 1-2 удаа манай эмнэлэг дээр авчирдагч, бид тусламж үзүүлээд СЭМҮТ-д хүргэн өгч эмчлүүлээд буцааж авдаг. Ц.Нарангэрэлийг гэр бүлийн гишүүд нь хайхардаггүй” гэх тайлбарыг өгчээ.

2. Иргэн Ц.Нарангэрэлийг 2023 оны 06 дугаар сард албадан эмчлэх үед гэрийн бүрээс ялзарч, яндан, зуухны хүхээг цоорсон гэх асуудал нь гомдолд авагдсан тайлбар тодруулга, баримтаар тогтоогдохгүй байна.

3. Иргэн Ц.Нарангэрэл бусдад зодуулсан тухай гомдлыг үл хайхарч, зохих ёсоор шалгадаггүй байж болзошгүй байна. Тухайлбал, тэрээр бусдад зодуулсан талаараа 2021 оноос 2023 оны хооронд сумын хэсгийн төлөөлөгч, 2023 оны 09 дүгээр сард Төв аймгийн Цагдаагийн газарт гомдол гаргасан гэх боловч түүний гаргасан гомдлын талаар Төв аймгийн Цагдаагийн газрын дэд дарга бөгөөд

Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн дарга, дэд хурандаа Г.Жанчив “Төв аймгийн Цагдаагийн газар тухайн иргэний гомдлыг 2023 оны 05 дугаар сард хүлээн авч, Төв аймгийн Борнуур сумын хэсгийн төлөөлөгчөөр шалгуулж, гэмт хэргийн зөрчлийн шинжгүй байсан тул гомдлыг хааж, өөрт нь мэдэгдсэн” гэжээ. Мөн Төв аймгийн Борнуур сумын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн дэслэгч Б.Цэрэндорж “2023 оны 05 дугаар сард намайг Борнуур суманд томилогдоход Цагдаагийн газрын дэд дарга, дэд хурандаа Г.Жанчивдорж иргэн Ц.Нарангэрэлийн бусдад зодуулсан гэх гомдлыг шалгуулсан. Гомдлыг шалгахад гэмт хэрэг, зөрчлийн шинжгүй байсан тул хаагаад 2023 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр иргэн Ц.Нарангэрэлд танилцуулахад хэл ам хийгээд ухаан алдаж унасан. Тухайн үед бид Сэтгэцийн эрүүл мэндийн төвд хүргэж эмчлүүлсэн” гэх тайлбарыг тус тус өгсөн. Түүнийг 2023 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрөөс 06 дугаар сарын 15-ны хооронд СЭМҮТ-д албадан эмчилгээнд хамруулсан нь тус төвөөс 2024 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 1/69 дүгээр албан бичгээр Комисст ирүүлсэн мэдээлэлд авагджээ. Энэ талаар иргэн Ц.Нарангэрэл “Цагдаа гомдол шалгадаггүйд бухимдсан тул сэтгэцийн албадан эмчилгээнд хамруулсан” гэх Комисст ирүүлсэн мэдээлэлтэй нийцэж байна.

4. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.2 дахь заалтад “тусдаа амьдарч байгаа төрүүлсэн, үрчлэн авсан хүүхэд, төрсөн, үрчлэн авсан эцэг, эх, ах, эгч, дүү” энэ хуулийн үйлчлэлд хамаарна гэж, мөн хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3 дахь хэсэгт “Энэ хуулийн 3 дугаар зүйлд заасан этгээд энэ хуулийн үйлчлэлд хамаарах хүний хүсэл зоригийн эсрэг тодорхой үйлдэл хийх, эсхүл хийхгүй байхыг албадах, үл хайхрах, ... болон бусад хэлбэрээр сэтгэл санааны шаналал үүсгэснийг сэтгэл санааны хүчирхийлэл гэнэ” гэж тодорхойлон байна. Борнуур сумын хэсгийн төлөөлөгч, цагдаагийн дэслэгч Б.Цэрэндорж “Гэр бүлийнхээ гишүүдийг загнаж доромжилдог гэрээсээ хөөдөг зэргээс болж 11 дүгээр сард 19 настай бага хүү нь гэрээсээ дайжаад хот орж ажил хийнэ гээд явсан. Дунд хүү нь айлд морины ажил хийдэг. Ээжийгээ байхад гэртээ бараг байдаггүй. Ц.Нарангэрэлийг Сэтгэцийн эрүүл мэндийн төвд хэвтүүлэхээр гэрээ харж, гэртээ байдаг. Охин нь бас төдийлөн тоодоггүй. 2023 оны 04 дүгээр сард охиныхоо нөхрийн гарыг хуга цохисноос болж охин нь гэр орноороо оруулахгүй, харьцахгүй байгаад байсан. Саяхнаас харилцаж эхэлсэн бололтой байна лээ” гэх тайлбарыг Комисст өгсөн. Иргэн Ц.Нарангэрэл 3 хүүхэдтэй боловч үр хүүхэд нь харж ханддаггүй, үл хайхарч байгаа нь сэтгэл санааны хүчирхийллийн хэлбэр юм.

Хүнийг ялгаварлан гадуурхахгүй, тэгш хандах нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван дөрөвдүгээр зүйлийн 2 дахь заалтаар тогтоосон зарчим юм. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай НҮБ-ын конвенцын 1 дүгээр зүйлд “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн гэдэгт бие махбод, оюун санаа, сэтгэл мэдрэл, мэдрэхүйн байнгын согогтой бөгөөд уг согог нь бусад төрлийн бэрхшээлтэй хавсарсны улмаас бусдын нэгэн адил нийгмийн амьдралд бүрэн дүүрэн, үр дүнтэй оролцоход нь саад учруулахуйц болсон этгээдийг хэлнэ” гэж тодорхойлж, сэтгэцийн эмгэг зэрэг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст хүний бүх эрх, үндсэн эрх чөлөөг бүрэн дүүрэн эдлүүлэх үүргийг тус конвенцын оролцогч болох Монгол Улсын Засгийн газар хүлээсэн.

Конвенцын 5 дугаар зүйлийн 5.1-д “Хүн бүр хуулийн өмнө адил тэгш бөгөөд хуулиар ямарваа нэгэн алагчлалгүйгээр тэгш хамгаалуулж, адил ашиг хүртэх эрхтэй болохыг оролцогч улсууд хүлээн зөвшөөрнө”, 5.2-т “Оролцогч улсууд нь хүнийг хөгжлийн бэрхшээлийн улмаас бүх хэлбэрээр алагчлах явдлыг хориглох бөгөөд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг ямарваа хэлбэрээр алагчлалд өртөхөөс хамгаалах адил тэгш, үр дүнтэй хууль зүйн хамгаалалтыг бий болгоно”, 12 дугаар зүйлийн 12.2-т “Оролцогч улсууд нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс нь амьдралын бүхий л хүрээнд бусадтай адил тэгш байх үндсэн дээр эрхзүйн чадамжтай байх

явдлыг хүлээн зөвшөөрнө", 12.3-т "Оролцогч улсууд нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс эрхзүйн бүрэн чадамжаа хэрэгжүүлэхэд нь шаардагдах дэмжлэг туслалцааг хүртээмжтэй байлгах үүднээс шаардлагатай арга хэмжээ авна", 12.4-т "Оролцогч улсууд нь эрх нь зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх үр нөлөөтэй, зохистой хамгаалалтыг бий болгохуйц эрх зүйн чадамжаа хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон бүх арга хэмжээг олон улсын хүний эрхийн хэм хэмжээний дагуу авна. Эрхзүйн чадамжийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон ийм хамгаалалт нь тухайн хүний сонголт, хүсэлт зоригт нийцсэн, эрхийг хүндэтгэсэн, сонирхлын зөрчилгүй, сөрөг нөлөөгүй, хувийн нөхцөл байдалд нь тохирсон, байж болох хамгийн богино хугацаанд байх бөгөөд бүрэн эрхт, хараат бус, бие даасан байгууллага, эсхүл шүүхийн зохих шатны байгууллага түүнийг тогтмол хянаж байна. Эдгээр хамгаалалт нь тухайн хүний эрх, эрх ашиг сонирхол аль хэр хөндөгдөнө төдийн чинээний хэмжээтэй байна" гэж тус тус заажээ.

Монгол Улс Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай НҮБ-ын конвенцыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийг 2016 онд баталсан бөгөөд уг хуулийн 6 дугаар зүйлд сэтгэцийн эмгэгтэй хүмүүсийг ялгаварлан гадуурхахгүй байх, 27 дугаар зүйлд хууль зүйн туслалцаа авах эрхийг баталгаажуулсан. Тухайлбал, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийг 27 дугаар зүйлийн 27.1 дэх хэсэгт "Шүүх, прокурор, хууль хяналтын байгууллагын үйл ажиллагаа нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд хүртээмжтэй байна", мөн зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт "Шүүх, прокурор, хууль хяналтын байгууллага нь хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцох хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд түүний эрх, үүрэг болон холбогдох мэдээллийг хөгжлийн бэрхшээлийн онцлогт нь нийцүүлэн ойлгомжтой, хүртээмжтэй хэлбэрээр тайлбарлаж өгнө", 13 дугаар зүйлийн 13.2 дахь хэсэгт "Нийгэмд аюултай үйлдэл хийж болзошгүй сэтгэцийн эмгэгтэй хүнд яаралтай тусламж үзүүлэх болон эмнэлгээс оргосон тохиолдолд түүнийг эрэн сурвалжилж олох, эмнэлэгт хүргэх үйлчилгээнд цагдаагийн байгууллага хамтран ажиллах үүрэгтэй" гэж тус тус заасан.

Түүнчлэн Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2.2, 6.2.3 дахь заалтад сэтгэцийн эмгэгтэй хүний бие даан амьдрах, нийгмийн амьдралд оролцоход нь дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх, сэтгэцийн өвчтэй хүмүүсийн иргэний эрхээ бусдын адил эдэлж, ямар нэгэн ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байж, бие махбодын хүчирхийлэл, хүнлэг бус харьцаанаас хамгаалуулах эрхтэй болохыг, 12 дугаар зүйлд сэтгэцийн эмгэгтэй хүнийг өөртөө болон нийгэмд аюултай үйлдэл хийхийг завдаж байгаа тохиолдолд урьдчилан сэргийлэх зорилгоор, эмчилгээ, шинжилгээ нь тухайн хүний эрүүл мэнд, сэтгэцийн байдалтай тохирч байгааг эмнэлгийн эрх бүхий мэргэжилтэн нотолж байгаа тохиолдолд албадан эмчилгээнд хамруулж болох бөгөөд эмнэлгийн мэргэжилтэн нь албадан эмчлэх үндэслэлийг сэтгэцийн эмгэгтэй хүн, түүний хууль ёсны төлөөлөгчид нэн даруй мэдэгдэнэ, эмнэлэгт албадан эмчлүүлсэн, нийгэмд аюултай үйлдэл хийж болзошгүй сэтгэцийн эмгэгтэй хүний сэтгэцийн байдал нь албадан эмчлүүлэх заалттай тохирч байгаа эсэхийг түүнийг эмнэлэгт хэвтсэнээс хойш 72 цагийн дотор тусгай комисс магадлан тогтоох үүрэгтэйг тус тус хуульчилсан байна.

Иргэн Ц.Нарангэрэл нь сэтгэцийн эмгэгийнхээ улмаас өөртөө болон нийгэмд аюултай үйлдэл хийхийг завдаж байгаа тохиолдолд урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Борнуур сумын их эмчийн дүгнэлтээр сэтгэцийн албадан эмчилгээнд хамруулсан нь хүний эрхийн зөрчил биш боловч энэ арга хэмжээг авахдаа хуулиар зохицуулсан журмыг чанд мөрдөөгүй тохиолдол гарсан байж болзошгүй байна.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.1.1, 42.1.6 дахь заалтад “Засаг дарга хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах талаар харьяалах нутаг дэвсгэртээ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, биелэлтийг хангуулах арга хэмжээ авах, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль тогтоомжийг сурталчлах, түүний хэрэгжилтийг тухайн шатны Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралтай хамтран зохион байгуулах, урлаг соёл, биеийн тамир, олон нийтийн арга хэмжээнд оролцуулах, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний тэгш эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэн нөлөөллийн арга хэмжээ авах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ”, Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.4 дэх заалтад “... төрийн бүх шатны байгууллага тус тусын эрх хэмжээний хүрээнд сэтгэцийн эмгэгтэй хүний хэрэгцээ, чадамжийг харгалзан мэргэжлийн сургалтад хамруулах, хөдөлмөр эрхлэх боломжоор хангах, гэр бүл, орон нутагт нь ойр байлгаж, нийгмийн халамжийн болон боловсролын тусгайлсан үйлчилгээг бий болгох зэргээр тэдний бие даан амьдрах чадвар, нийгмийн амьдралд оролцох оролцоог нь дээшлүүлэх арга хэмжээ авах үүргийг хүлээнэ” гэж сумын Засаг даргын үүргийг хуульчилсан байна.

Иргэн Ц.Нарангэрэл нь сэтгэцийн эмгэгтэй, харж хандах асран хамгаалагчгүй байх тул сумын Засаг дарга анхаарч, үр хүүхдэд нь Монгол улсын Гэр бүлийн тухай хуулийн 43 дугаар зүйлд заасан хүлээсэн үүргийг сануулах, зохих дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай байна.

Иймд Монгол Улсын Үндсэн хууль, олон улсын гэрээгээр баталгаажуулсан хүний эрх, эрх чөлөөг эдлэхэд иргэн Ц.Нарангэрэлд дэмжлэг үзүүлэх, түүний эрхийг цаашид зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Үр хүүхэд, эмнэлгийн дарга, эмчлэгч эмч, сумын хэсгийн төлөөлөгчийг оролцуулан албан уулзалт зохион байгуулж, энэ зөвлөмж, сэтгэцийн эмгэгтэй хүний ялгаварлан гадуурхахаас ангид байх эрх, сэтгэцийн албадан эмчилгээ хийх үндэслэл, журам, үр хүүхдийн эцэг эхээ тэжээн тэтгэх үүргийг танилцуулах. Уг уулзалтад Комиссын төлөөллийг цахимаар оролцуулах;
2. Өөрийн бүрэн эрх, боломжийн хүрээнд иргэн Ц.Нарангэрэлд Нийгмийн халамжийн тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжид заасан заасан зохих тэтгэмж, туслалцаанд хамруулах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” мөн хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.4 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний зөвлөмжийн дагуу арга хэмжээ аваагүй нь албан тушаалтныг албан тушаалаас нь бууруулах, биелүүлэх хүртэлх хугацаанд хуулийн этгээдийн зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, үйл ажиллагааг нь түр зогсоох саналыг эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд гаргах үндэслэл болно” гэж заасан бөгөөд зөвлөмжийн мөрөөр арга хэмжээ авч, баримтын хамт мөн хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү

ГИШҮҮН Г.НАРАНТУЯА